Ein Vermerk im falschen Arbeitsbereich

Merrensteg wartet die eigenen Industrieantriebe auch beim Kunden. Im Streit um Wartungskosten prüft Irma Winkelreuth mit Kanzleianwältin Hanne Kaulbeke einen zwölfseitigen Vermerk: Namen von Beschäftigten, Schichtzeiten, eine Einschätzung der Prozesschancen und ein Vergleichsangebot von 180.000 Euro stehen darin. Sechs Konten arbeiten bereits in „Test Hameln“. Die Frage lautet, ob man den Text dort von einer externen KI ordnen lassen darf und ob er womöglich schon hochgeladen wurde.

Der Anbieter hat sowohl einen öffentlichen Pilotlink als auch einen geschlossenen Unternehmensbereich angeboten. „Verlauf: aus“ ist in der Anwenderansicht zu sehen, während der Adminexport eine eingeschaltete Protokollierung zeigt. Das kann unterschiedliche Speicherorte betreffen. Ein Vertrag für den Unternehmensbereich oder den Bereich der Kanzlei klärt die Bedingungen des vorhandenen Pilotkontos nur, wenn er dafür tatsächlich gilt.

Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Zeichnet den Weg vom Kanzleivermerk zum Pilotkonto. Markiert Verantwortliche, Empfänger und die Daten, ohne die sich die Aufgabe ebenso erledigen ließe.
2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Trennt die verschiedenen Arbeitsbereiche und Speicherarten. Nennt für jede Annahme die konkrete Einstellung oder Vertragsanlage, die noch fehlt.
3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Verfolgt den protokollierten Upload und vergleicht die Versionen des gleichnamigen PDFs. Bezeichnet genau, was Dateiname und verkürzter Hash belegen. Trennt nötige Sicherungsmaßnahmen von der Freigabe für einen künftigen Test.

Entscheidung am Ende. Muss Irma zuerst einen möglichen Vorfall aufklären, und unter welchen Bedingungen kann die Rechtsabteilung ihren Test später wieder aufnehmen?

Arbeitsauftrag. Erstelle eine Freigabeakte für die geplante Verarbeitung mit getrennten Rollen, Datenfluss und belegbaren Mindestbedingungen. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-vertraulicher-testtenant.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Ein Vermerk im falschen Arbeitsbereich

Irma Winkelreuth prüft mit der externen Kanzlei von Hanne Kaulbeke eine drohende Auseinandersetzung um Wartungskosten. Das Team möchte einen zwölfseitigen Vermerk mithilfe einer externen KI-Anwendung strukturieren. Der Vermerk enthält zwei Beschäftigtennamen, konkrete Schichtzeiten, die Bewertung der Prozesschancen und den angebotenen Vergleichsbetrag von 180.000 Euro. Der gemeinsame Arbeitsbereich trägt den Namen „Test Hameln“ und wird bereits von sechs Konten genutzt. Maren Siefholz wird vor der geplanten Verarbeitung hinzugezogen. Für sie ist zu klären, wer das Dokument in welcher Rolle verarbeitet und ob eine abstrakte Fassung für die Aufgabe ausreicht.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-03

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Der Anbieter hat ein Hauptangebot für einen geschlossenen Unternehmensbereich und einen separaten Link für einen unverbindlichen Pilotzugang geschickt. Das Hauptangebot nennt 30 Tage Protokollspeicherung und ausgeschlossenes Training mit Kundeninhalten. Die Vertragsanlage über Auftragsverarbeitung wurde noch nicht unterzeichnet. Die Kanzlei besitzt einen eigenen Vertrag für ihren Arbeitsbereich. Eine Einstellung im Testzugang zeigt nur „Verlauf: aus“. Der Export des Administrationsportals weist für die sechs Konten dagegen die Standardrichtlinie „Protokollierung: an“ aus. Der Anbieter unterscheidet im Handbuch zwischen Anwenderhistorie, Sicherheitsprotokollen und Wiederherstellungsdaten. Welche Richtlinie auf den konkreten Pilotzugang angewandt wurde, ist offen.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Ein Vermerk im falschen Arbeitsbereich

Der Projektleiter meint, das Firmenkonto und die deaktivierte Anwenderhistorie reichten für die Übermittlung. Hanne hält dem entgegen, dass ihre berufsrechtliche Verpflichtung und die konzerninterne Zulässigkeit getrennt geprüft werden müssen. Eine technische Mitarbeiterin meint, die zwei Namen ließen sich problemlos entfernen. Der Ausgangstext enthält aber noch Einsatzzeiten, ein seltenes Maschinenmodell und die genaue Position der Beteiligten. Mit Schichtplan und Anlagenverzeichnis wäre eine Zuordnung denkbar. Irma weist darauf hin, dass selbst ein anonymisierter Vermerk die vertrauliche Rechtsposition und die Vergleichsgrenze enthalten kann. Eine Auftragsverarbeitungsklausel allein sagt über diese Geheimnisse und konkrete Zugriffswege wenig aus.

Verträge, Einstellungen und Uploadhinweis

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

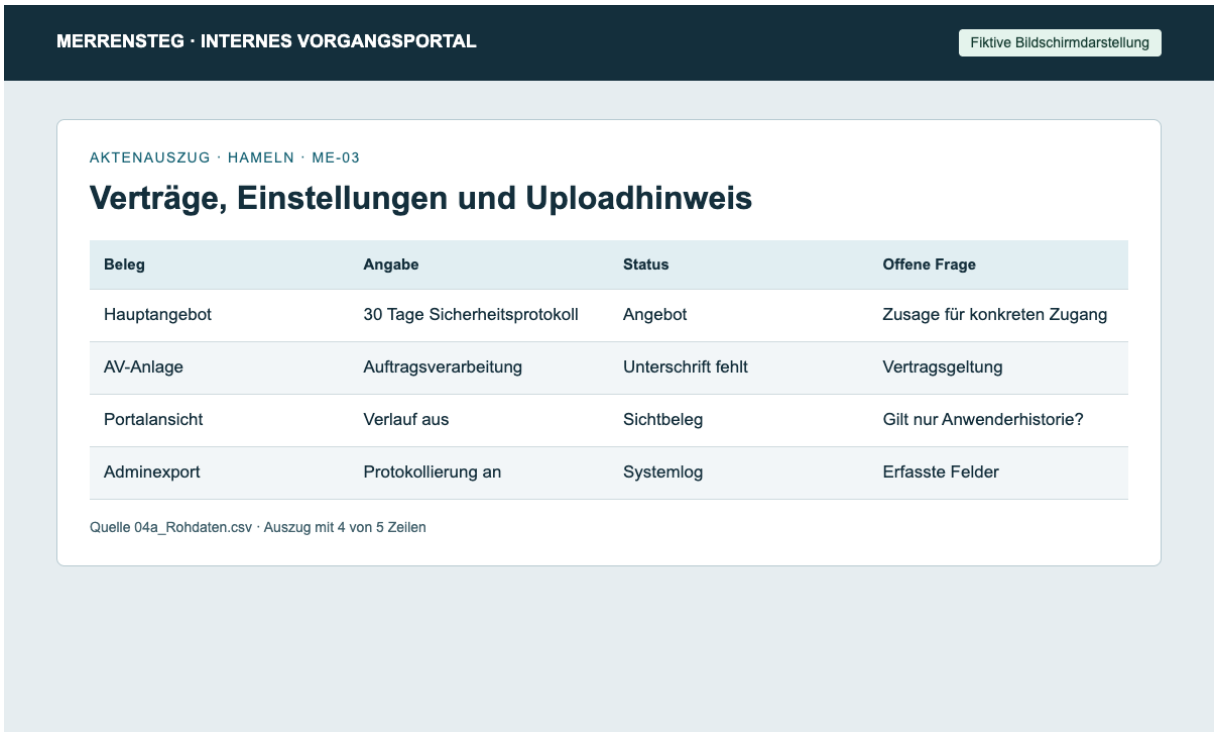
Beleg	Angabe	Status	Offene Frage
Hauptangebot	30 Tage Sicherheitsprotokoll	Angebot	Zusage für konkreten Zugang
AV-Anlage	Auftragsverarbeitung	Unterschrift fehlt	Vertragsgeltung
Portalansicht	Verlauf aus	Sichtbeleg	Gilt nur Anwenderhistorie?
Adminexport	Protokollierung an	Systemlog	Erfasste Felder
Uploadlog	Gleicher Dateiname	Hash-Präfix vorhanden	Vollständiger Dateiinhalt

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Beleg	Angabe	Status	Offene Frage
Hauptangebot	30 Tage Sicherheitsprotokoll	Angebot	Zusage für konkreten Zugang
AV-Anlage	Auftragsverarbeitung	Unterschrift fehlt	Vertragsgeltung
Portalansicht	Verlauf aus	Sichtbeleg	Gilt nur Anwenderhistorie?
Adminexport	Protokollierung an	Systemlog	Erfasste Felder
Uploadlog	Gleicher Dateiname	Hash-Präfix vorhanden	Vollständiger Dateiinhalt

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Der Support beantwortet eine Rückfrage mit zwei verschiedenen Bezugspunkten. Der Pilotlink sei über eine öffentliche Zugangsstrecke angelegt worden. Über das Unternehmensangebot könne ein eigener, vertraglich gebundener Testbereich eingerichtet werden. Die Nachricht enthält für das bestehende Testkonto keine Zusage zur Löschung der dort protokollierten Inhalte. Ein Adminprotokoll zeigt, dass am Vortag ein PDF mit identischem Dateinamen hochgeladen wurde. Das SHA-256-Präfix stimmt mit einer technisch verkürzten Fassung im Projektordner überein. Die vollständige Datei und die verkürzte Version sind jeweils separat vorhanden. Der Upload beweist daher weder sicher eine Übermittlung des ganzen Vermerks noch eine unbedenkliche Datenverarbeitung.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-03

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Für die Entscheidung müssen Konzern, Kanzlei und Anbieter als konkrete Rollen geprüft werden. Kennzeichne Herkunft und Aussagekraft jedes Vertrags- und Konfigurationsbelegs. Die Freigabe soll die zulässige Variante so beschreiben, dass ein Teammitglied sie anhand des Zugangslinks, der Datenklasse und des Vorgangs erkennen kann. Falls der geplante Weg offenbleibt, entwirf eine praktikable Alternative mit minimiertem Testmaterial. Benenne zusätzlich den Auftrag zur Sicherung der Upload-Belege und die Frage, ob aus dem bereits erfolgten Vorgang ein eigenständiger Datenschutz- oder Geheimhaltungsprüfpfad entsteht. Eine formelle Meldung ist erst nach dem entsprechenden fachlichen Entscheid vorzubereiten.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Erstelle eine Freigabeakte für die geplante Verarbeitung mit getrennten Rollen, Datenfluss und belegbaren Mindestbedingungen.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Maren Siefholz · Datenschutz <maren.siefholz@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-03 | Zwei Zugänge und drei Arten von Protokollen

Guten Tag,

Die Abschaltung des sichtbaren Verlaufs ist bislang nur für die Anwenderansicht dokumentiert. Ich kann daraus weder die Abschaltung des Sicherheitsprotokolls noch die Löschung von Wiederherstellungsdaten bestätigen. Die sechs Konten im Adminexport müssen zuerst dem Pilotlink oder dem später angebotenen Unternehmensbereich zugeordnet werden. Solange diese Zuordnung offen ist, unterschreibe ich keine pauschale Aussage „Vertrag gilt für den Test“.

Der identische Dateiname im Uploadlog genügt mir nicht zur Feststellung des übertragenen Inhalts. Das kurze Hash-Präfix passt zur verkürzten Fassung. Bitte sichern Sie beide vorhandenen Fassungen getrennt und vergleichen Sie vollständige Prüfsummen, Dateigröße und Zeitstempel. Das ist ein technischer Prüfauftrag; die nicht nachgewiesene Übertragung des ganzen Vermerks soll dabei ebenso wenig als Tatsache gelten wie die Behauptung, es seien gar keine vertraulichen Inhalte betroffen.

Hanne benötigt zusätzlich die Prüfung des Geheimniszugangs der Kanzlei. Eine spätere AV-Unterschrift darf in der Chronologie nicht so erscheinen, als hätte sie schon beim Upload vorgelegen. Ich möchte einen minimierten Testweg mit künstlichem Sachverhalt und eine getrennte Entscheidung zum bereits geschehenen Upload erhalten. Eine Meldung oder Löschbestätigung ist mit dieser Nachricht nicht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen
Maren Siefholz · Datenschutz
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-03 · Ein Vermerk im falschen Arbeitsbereich · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Ein Vermerk im falschen Arbeitsbereich“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Verträge, Einstellungen und Uploadhinweis

Beleg	Angabe	Status	Offene Frage
Hauptangebot	30 Tage Sicherheitsprotokoll	Angebot	Zusage für konkreten Zugang
AV-Anlage	Auftragsverarbeitung	Unterschrift fehlt	Vertragsgeltung
Portalansicht	Verlauf aus	Sichtbeleg	Gilt nur Anwenderhistorie?
Adminexport	Protokollierung an	Systemlog	Erfasste Felder
Uploadlog	Gleicher Dateiname	Hash-Präfix vorhanden	Vollständiger Dateiinhalt

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Maren Siefholz · Datenschutz enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Die Abschaltung des sichtbaren Verlaufs ist bislang nur für die Anwenderansicht dokumentiert. Ich kann daraus weder die Abschaltung des Sicherheitsprotokolls noch die Löschung von Wiederherstellungsdaten bestätigen. Die sechs Konten im Adminexport müssen zuerst dem Pilotlink oder dem später angebotenen Unternehmensbereich zugeordnet werden. Solange diese Zuordnung offen ist, unterschreibe ich keine pauschale Aussage „Vertrag gilt für den Test“.

2. Absatz der Stellungnahme: Der identische Dateiname im Uploadlog genügt mir nicht zur Feststellung des übertragenen Inhalts. Das kurze Hash-Präfix passt zur verkürzten Fassung. Bitte sichern Sie beide vorhandenen Fassungen getrennt und vergleichen Sie vollständige Prüfsummen, Dateigröße und Zeitstempel. Das ist ein technischer Prüfauftrag; die nicht nachgewiesene Übertragung des ganzen Vermerks soll dabei ebenso wenig als Tatsache gelten wie die Behauptung, es seien gar keine vertraulichen Inhalte betroffen.

3. Absatz der Stellungnahme: Hanne benötigt zusätzlich die Prüfung des Geheimniszugangs der Kanzlei. Eine spätere AV-Unterschrift darf in der Chronologie nicht so erscheinen, als hätte sie schon beim Upload vorgelegen. Ich möchte einen minimierten Testweg mit künstlichem Sachverhalt und eine getrennte Entscheidung zum bereits geschehenen Upload erhalten. Eine Meldung oder Löschbestätigung ist mit dieser Nachricht nicht erklärt.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Vollständige und verkürzte Datei getrennt sichern; Prüfkopien und vollständige Prüfsummen dokumentieren. Screenshots nicht mit Administrationsprotokollen gleichsetzen.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welcher konkrete Zugang, welche Vertragsfassung und welche Protokollart betreffen den Upload, und welche Aussage lässt sich aus dem verkürzten Hash tatsächlich treffen?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.